ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

ThS. Nguyễn Viết Sơn

Get Started

Chương 4

QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Get Started

NỘI DUNG BÀI GIẢNG

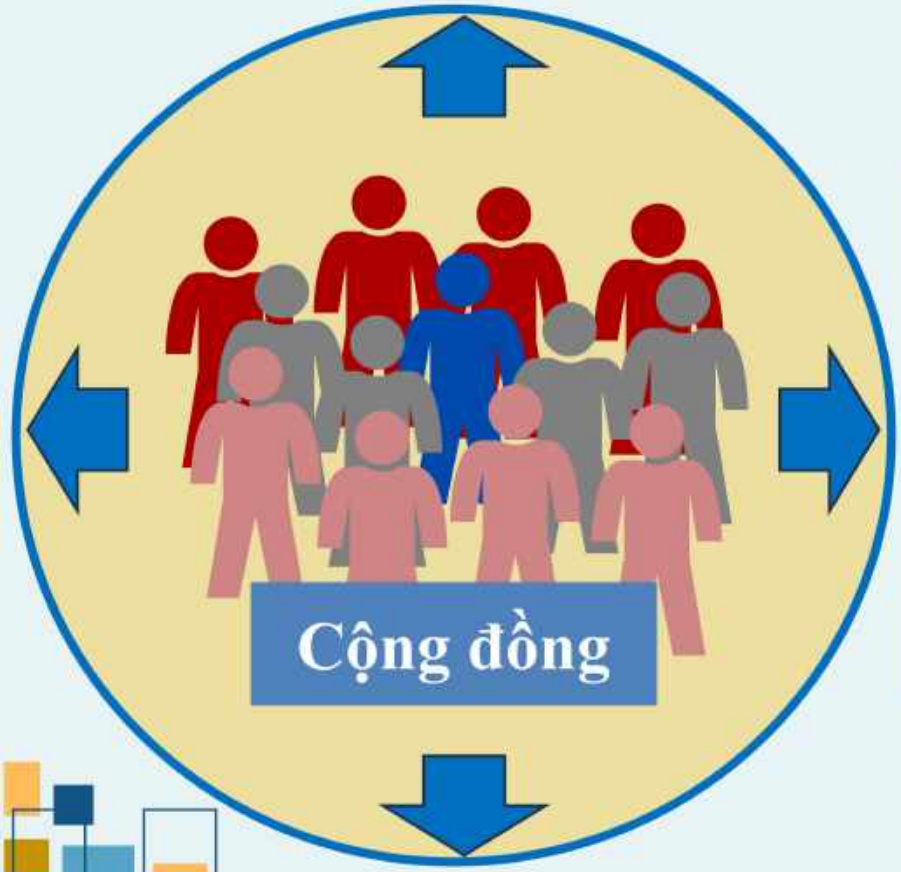
1. Khái niệm, đặc điểm quy phạm pháp luật
2. Cơ cấu của quy phạm pháp luật
3. Cách trình bày quy phạm pháp luật
4. Phân loại quy phạm pháp luật

I. Khái niệm, đặc điểm quy phạm pháp luật

1. Khái niệm

I. Khái niệm, đặc điểm quy phạm pháp luật

1. Khái niệm



Quy phạm xã hội *là những quy tắc xử sự chung được đặt ra để điều chỉnh các mối quan hệ giữa người với người, là khuôn mẫu để mọi người làm theo, là tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá hành vi của con người.*

I. Khái niệm, đặc điểm quy phạm pháp luật

1. Khái niệm

Phân loại quy phạm xã hội

- Dựa vào phương thức hình thành và thực hiện:

+ Quy phạm pháp luật;
+ Quy phạm đạo đức:
+ Quy phạm phong tục, tập quán;
+ Quy tắc cộng đồng;
+ Quy phạm của các tổ chức xã hội;
+ Quy phạm của các tổ chức tôn giáo.

- Dựa vào phương thức thể hiện các quy tắc xử sự:

+ Quy phạm bất thành văn (đạo đức, tập quán, phong tục, luật tục, truyền thống).
+ Quy phạm thành văn (các quy phạm pháp luật, quy phạm của các tổ chức xã hội, quy phạm tôn giáo...).

I. Khái niệm, đặc điểm quy phạm pháp luật

1. Khái niệm

I. Khái niệm, đặc điểm quy phạm pháp luật

1. Khái niệm

Pháp luật *là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, thể hiện ý chí của nhà nước, được nhà nước đảm bảo thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị.*

Quy phạm pháp luật *là quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và nhu cầu của xã hội, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng và mục đích nhất định của nhà nước.*

I. Khái niệm, đặc điểm quy phạm pháp luật

1. Khái niệm

Quy phạm pháp luật được hiểu là những quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với chủ thể trong phạm vi lãnh thổ nhất định, do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và được nhà nước bảo đảm thực hiện.

(Được luật hóa vào trong văn bản quy phạm pháp luật tại Việt Nam, ở điều 3, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015)

I. Khái niệm, đặc điểm quy phạm pháp luật

2. Đặc điểm

- Quy phạm pháp luật là một quy phạm xã hội, vì vậy quy phạm pháp luật có tất cả những đặc trưng của quy phạm xã hội nói chung.

- Quy phạm pháp luật cũng có những đặc điểm riêng tạo nên tính ưu thế của nó so với các quy phạm xã hội khác:

I. Khái niệm, đặc điểm quy phạm pháp luật

2. Đặc điểm

Tính quy phạm phổ biến

- Đặc tính này được cấu thành bởi 2 yếu tố:

+ Tính bắt buộc: được áp dụng đối với mọi đối tượng tham gia quan hệ xã hội mà quy phạm pháp luật đó tác động và điều chỉnh.

+ Phạm vi tác động: được giới hạn trong phạm vi lãnh thổ của một quốc gia hay trong địa giới hành chính của một địa phương nào đó do chủ thể có thẩm quyền ban hành xác định.

=> được áp dụng nhiều lần cho đến khi nào chưa bị thay thế, bãi bỏ.

I. Khái niệm, đặc điểm quy phạm pháp luật

2. Đặc điểm

Do nhà nước ban hành

- Quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành và nhà nước là chủ thể độc quyền trong hoạt động này.
- Quy phạm pháp luật thể hiện ý chí của nhà nước: Nhà nước thể hiện ý chí của mình bằng cách xác định những đối tượng nào trong những điều kiện, hoàn cảnh nào thì phải xử sự theo pháp luật, những quyền và nghĩa vụ pháp lý mà họ có và cả những biện pháp cưỡng chế mà họ buộc phải gánh chịu nếu họ không thực hiện đúng những nghĩa vụ đó.

I. Khái niệm, đặc điểm quy phạm pháp luật

2. Đặc điểm

Được đảm bảo thực hiện bởi nhà nước

- Nhà nước ban hành quy phạm pháp luật và dùng quyền lực công để đảm bảo thực hiện.

=> Quy phạm pháp luật có khả năng điều chỉnh hành vi rất mạnh và hiệu quả.

- Mỗi quy phạm pháp luật đều xác định rõ các tổ chức, cá nhân trong những hoàn cảnh, điều kiện nào thì phải chịu sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật, cũng như các quyền, nghĩa vụ phải thực hiện. Nếu vi phạm, chủ thể phải gánh chịu một hậu quả pháp lý bất lợi được áp dụng bởi nhà nước.

I. Khái niệm, đặc điểm quy phạm pháp luật

2. Đặc điểm

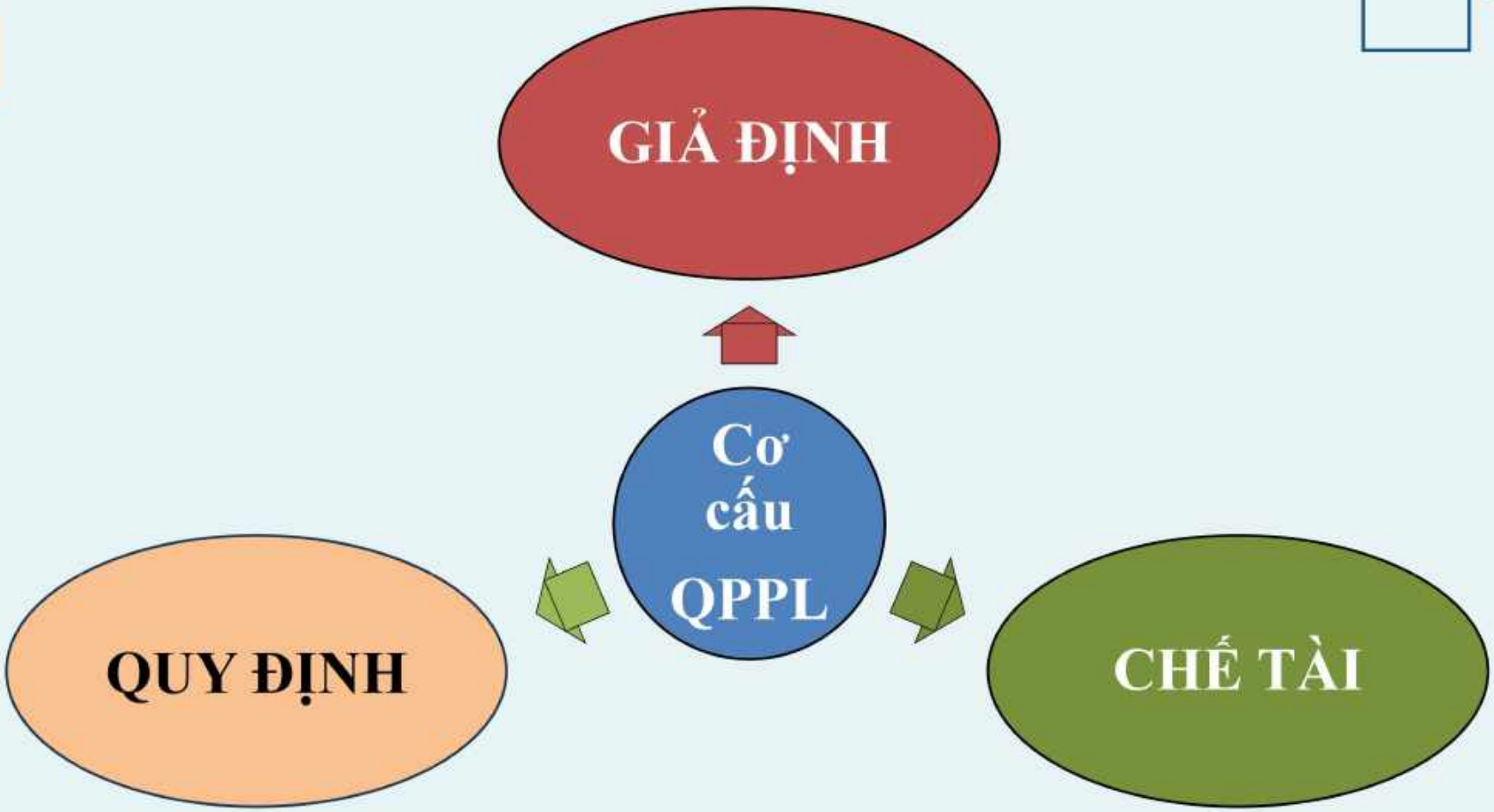
Được tạo nên bởi một trình tự, thủ tục phức tạp và hình thức cụ thể

- Quy phạm pháp luật ra đời theo những trình tự, thủ tục chặt chẽ, được thể hiện thông qua những hình thức cụ thể và được thực hiện bởi những cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Tại Việt Nam:

+ Ngôn ngữ sử dụng thể hiện quy phạm pháp luật phải là tiếng Việt, phải chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu.

+ Quy phạm pháp luật thường thể hiện thông qua các Điểm, Khoản, Điều trong văn bản quy phạm pháp luật.

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật



II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

Quy phạm pháp luật

Chủ thể đó có thuộc sự điều chỉnh của QPPL không?

Nếu nằm trong sự điều chỉnh của QPPL thì chủ thể đó phải thực hiện hành vi xử sự như thế nào?

Nếu không thực hiện thì hệ quả gì sẽ phát sinh với chủ thể đó?

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

Quy phạm pháp luật

GIẢ ĐỊNH

Chủ thể nào? Khi nào, trong những hoàn cảnh, điều kiện nào?

QUY ĐỊNH

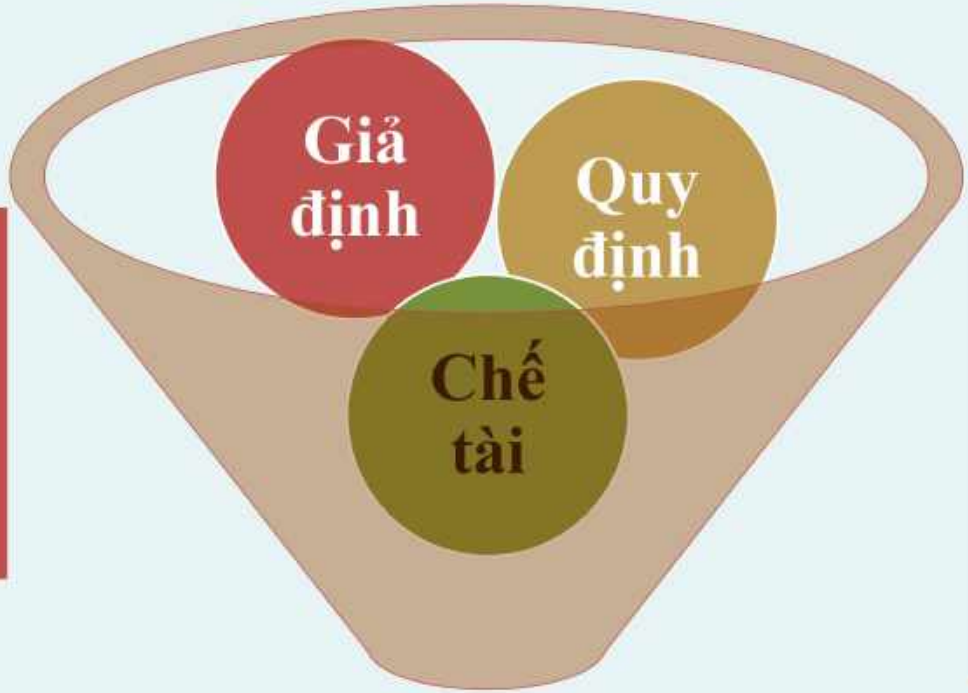
Được làm gì? Không được làm gì? Phải làm gì và làm như thế nào?

CHẾ TÀI

Hậu quả như thế nào nếu vi phạm quy định?

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

NẾU - Dự liệu những tình huống, điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra



THÌ - Chỉ định những phương án xử sự khi những điều kiện, hoàn cảnh, tình huống giả định xảy ra

Khi không xử sự đúng yêu cầu - Dự kiến những hậu quả pháp lý mà chủ thể sẽ phải chịu

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

1. Giả định

- Là một bộ phận của QPPL nêu lên các tình huống (điều kiện, hoàn cảnh) có thể xảy ra trong thực tế đời sống xã hội.
- Khi chủ thể nào ở vào tình huống đó phải chịu sự tác động của QPPL.
- Bộ phận này trả lời cho câu hỏi: **"Chủ thể nào? Trong điều kiện, hoàn cảnh nào?"**

⇨ NẾU – Dự liệu điều kiện, hoàn cảnh, tình huống

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

1. Giả định

"Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng"

(Khoản 1, Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình 2014)

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

1. Giả định

"Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc"

(Điều 44 Hiến pháp 2013)

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

1. Giả định

- Giả định là bộ phận giúp xác định phạm vi điều chỉnh của QPPL. Cần phải xác định các yếu tố chủ thể, điều kiện, hoàn cảnh rõ ràng, chính xác.
- Phân loại giả định:

+ **Giả định đơn giản:** chỉ nêu một hoàn cảnh, điều kiện tác động của QPPL, hoặc nhiều điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nhưng những điều kiện, hoàn cảnh này độc lập với nhau.

+ **Giả định phức tạp:** nêu lên nhiều hoàn cảnh, điều kiện tác động của QPPL, những điều kiện, hoàn cảnh này liên kết chặt chẽ với nhau.

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

1. Giả định

⇨ Giả định đơn giản

"Người có quốc tịch Việt Nam là công dân Việt Nam"

(Khoản 1, Điều 5 Luật Quốc tịch Việt Nam)

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

1. Giả định

⇨ **Giả định đơn giản**

"Cấm các hành vi sau đây: Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng"

(Điểm d, Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014)

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

1. Giả định

⇨ Giả định phức tạp

"Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ".

(Khoản 2 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình 2014)

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

2. Quy định

- Là bộ phận của QPPL nêu lên cách xử sự buộc chủ thể phải tuân theo khi ở vào tình huống đã nêu trong phần giả định của QPPL.

- Được xây dựng theo mô hình: **Được làm gì? Không được làm gì? Phải làm gì và làm như thế nào?**

⇨ THÌ – Chỉ định phương án xử sự khi điều kiện, hoàn cảnh, tình huống giả định xảy ra

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

2. Quy định

"Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc"

(Điều 44 Hiến pháp 2013)

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

2. Quy định

"Người học chương trình giáo dục đại học nếu được hưởng học bổng và chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo điều ước quốc tế mà nước CHXNCN Việt Nam là thành viên, thì sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự điều động làm việc của Nhà nước trong thời gian ít nhất là gấp đôi thời gian được hưởng học bổng và chi phí đào tạo, nếu không chấp hành thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo".

(Khoản 1, Điều 63 Luật Giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi năm 2018)

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

2. Quy định

➢ Quy định là phần chủ yếu, là yếu tố trung tâm của QPPL. Nắm vững bộ phận quy định của một QPPL là điều kiện quan trọng để thực hiện đúng đắn QPPL đó vì nếu không có nó thì chủ thể sẽ không biết phải xử sự theo cách nào.

➢ Phân loại quy định:

+ **Quy định bắt buộc (mệnh lệnh):** mang tính cấm đoán, thể hiện dưới dạng "cấm", "không được", "phải".

+ **Quy định tùy nghi:** mang tính tùy nghi, đưa ra nhiều cách xử sự mà chủ thể có thể lựa chọn một trong những cách xử sự đó.

+ **Quy định trao quyền:** cho phép các chủ thể được xử sự theo cách thức nhất định trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

2. Quy định

➢ **Quy định bắt buộc (mệnh lệnh)**

"Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi"

(Điều 471 Bộ luật Dân sự 2015)

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

2. Quy định

➢ **Quy định tùy nghi**

"Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án..."

(Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

2. Quy định

➢ **Quy định trao quyền**

"Trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia trên không gian mạng".

(Khoản 1, Điều 29 Luật An ninh mạng năm 2018)

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

3. Chế tài

- Là bộ phận của QPPL nêu lên các biện pháp cưỡng chế mang tính chất trừng phạt mà nhà nước dự định sẽ áp dụng đối với các chủ thể được nêu trong phần giả định của QPPL khi họ không thực hiện đúng cách xử sự được nêu trong phần quy định của QPPL.
- Trả lời câu hỏi: **Hậu quả như thế nào nếu vi phạm quy định?**

⇨ **NHƯNG LÀM KHÁC THÌ SẼ – Những hệ quả, biện pháp mà nhà nước sẽ áp dung khi chủ thể không tuân thủ phương án xử sự đã chỉ định.**

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

3. Chế tài

"Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm"

(Khoản 1 Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015)

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

3. Chế tài

➢ Chế tài là bộ phận quan trọng tạo nên sức mạnh đặc thù của QPPL. Nội dung ở phần chế tài thể hiện sự đảm bảo thực hiện của nhà nước đối với QPPL.

➢ Phân loại chế tài:

+ **Chế tài hình sự (hình phạt)**.
+ **Chế tài hành chính**.
+ **Chế tài dân sự**.
+ **Chế tài kỷ luật**.

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

3. Chế tài

➢ **Chế tài hình sự**

- Là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất, áp dụng đối với chủ thể thực hiện những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội theo quy định của luật hình sự, được coi là **tội phạm**.
- Gồm: Hình phạt chính và hình phạt bổ sung.

  + Hình phạt chính: Cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình.

  + Hình phạt bổ sung: cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; cấm cư trú; quản chế; tước một số quyền công dân; tịch thu tài sản.
- Ngoài hình phạt với **cá nhân** phạm tội, còn có hình phạt áp dụng với **pháp nhân thương mại** phạm tội.

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

3. Chế tài

➢ **Chế tài hình sự**

"Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm"

(Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

3. Chế tài

➢ **Chế tài hành chính**

- Là biện pháp cưỡng chế áp dụng với chủ thể vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước nhưng không phải tội phạm.
- Gồm: cảnh cáo; phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hoặc trục xuất.

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

3. Chế tài

➢ **Chế tài hành chính**

"Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa..."

(Khoản 5, Điều 21 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP)

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

3. Chế tài

➢ **Chế tài dân sự**

- Là biện pháp cưỡng chế áp dụng đối với chủ thể thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự hoặc thực hiện những hành vi vi phạm trong quan hệ dân sự.
- Gồm: buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc xin lỗi, cải chính công khai; buộc thực hiện nghĩa vụ; bồi thường thiệt hại.

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

3. Chế tài

➢ **Chế tài kỷ luật**

- Là biện pháp cưỡng chế áp dụng đối với áp dụng với những đối tượng thực hiện hành vi vi phạm quy định trong kỷ luật lao động, học tập, công tác.
- Gồm: khiển trách; cảnh cáo; hạ bậc lượng; giáng chức; cách chức; bãi nhiệm; kéo dài thời gian nâng lương; sa thải, buộc thôi việc…

II. Cơ cấu (cấu trúc) của quy phạm pháp luật

3. Chế tài

➢ **Chế tài kỷ luật**

"Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

1. Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc…

2. Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động..."

(Điều 125, Bộ luật Lao động 2019)

III. Cách trình bày quy phạm pháp luật

Ví dụ 1:

"Người học chương trình giáo dục đại học nếu được hưởng học bổng và chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo điều ước quốc tế mà nước CHXNCN Việt Nam là thành viên, thì sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự điều động làm việc của Nhà nước trong thời gian ít nhất là gấp đôi thời gian được hưởng học bổng và chi phí đào tạo, nếu không chấp hành thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo"

(Khoản 1, Điều 63 Luật Giáo dục đại học năm 2012, sửa đổi năm 2018)

=> QPPL có tất cả các bộ phận giả định, quy định, chế tài; có bộ phận giả định và quy định đan xen nhau.

III. Cách trình bày quy phạm pháp luật

Ví dụ 2:

"Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc"

(Điều 44 Hiến pháp 2013)

=> QPPL khuyết bộ phận chế tài.

III. Cách trình bày quy phạm pháp luật

Ví dụ 3:

"Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm"

(Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

=> QPPL khuyết bộ phận quy định.

III. Cách trình bày quy phạm pháp luật

Ví dụ 4:

"Trong trường hợp khẩn cấp, cần khắc phục ngay hậu quả để kịp thời bảo vệ môi trường, bảo đảm giao thông thì cơ quan nơi người có thẩm quyền xử phạt đang thụ lý hồ sơ vụ vi phạm hành chính tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả. Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, nếu không hoàn trả thì bị cưỡng chế thực hiện".

(Khoản 5, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012)

=> QPPL có bộ phận giả định và quy định đan xen nhau.

III. Cách trình bày quy phạm pháp luật

Ví dụ 5:

"Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175cm^3 và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa..."

(Khoản 5, Điều 21 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP)

=> QPPL không có bộ phận quy định; được trình bày không theo trật tự giả định, quy định và chế tài.

III. Cách trình bày quy phạm pháp luật

Ví dụ 6:

"1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật".

(Điều 24 Hiến pháp 2013)

=> Trong 1 điều luật có thể trình bày nhiều QPPL.

III. Cách trình bày quy phạm pháp luật

⇨ Các kết luận rút ra:

- Một QPPL không nhất thiết phải có đủ cả 03 bộ phận giả định, quy định, chế tài.
- Trật tự các bộ phận giả định, quy định, chế tài trong QPPL có thể bị đảo lộn, đan xem nhau.
- Trong một điều luật có thể có nhiều QPPL.

IV. Phân loại quy phạm pháp luật

Căn cứ đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh

- QPPL Hình sự
- QPPL Dân sự
- QPPL Hành chính
- QPPL khác

IV. Phân loại quy phạm pháp luật

Căn cứ nội dung và tác động của QPPL

- QPPL nội dung
- QPPL hình thức

IV. Phân loại quy phạm pháp luật

Căn cứ cách thức xử sự nêu trong bộ phận quy định

- QPPL ngăn cấm
- QPPL bắt buộc
- QPPL cho phép

IV. Phân loại quy phạm pháp luật

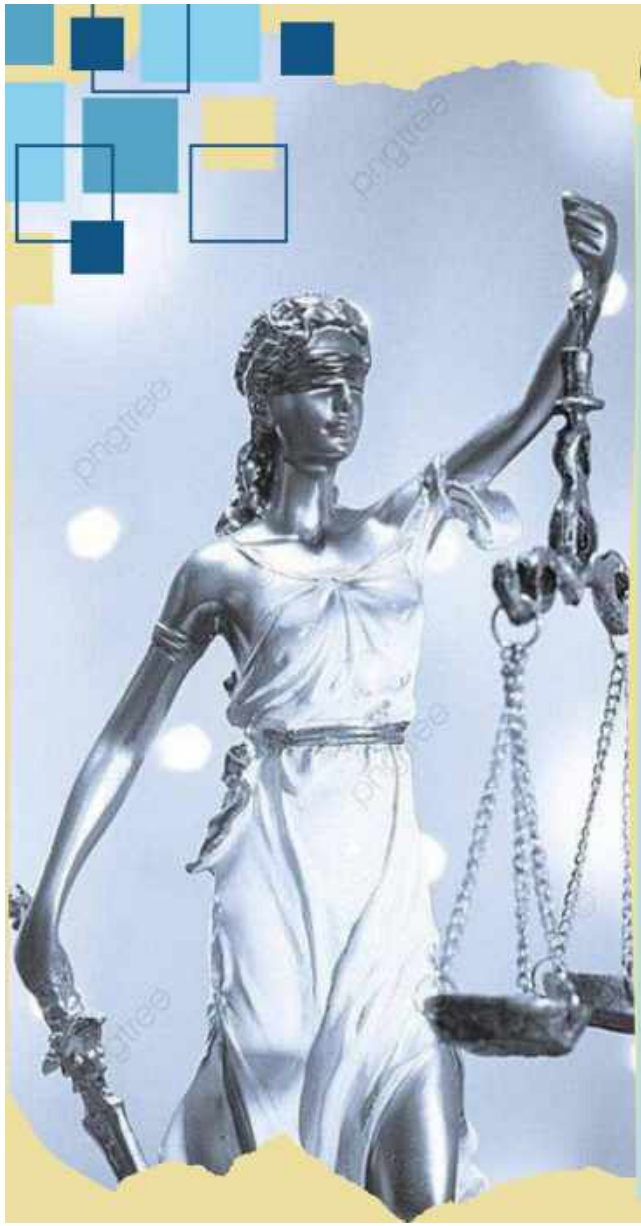
Căn cứ hình thức mệnh lệnh trong nội dung phần quy định

- QPPL dứt khoát
- QPPL tùy nghi
- QPPL hướng dẫn

IV. Phân loại quy phạm pháp luật

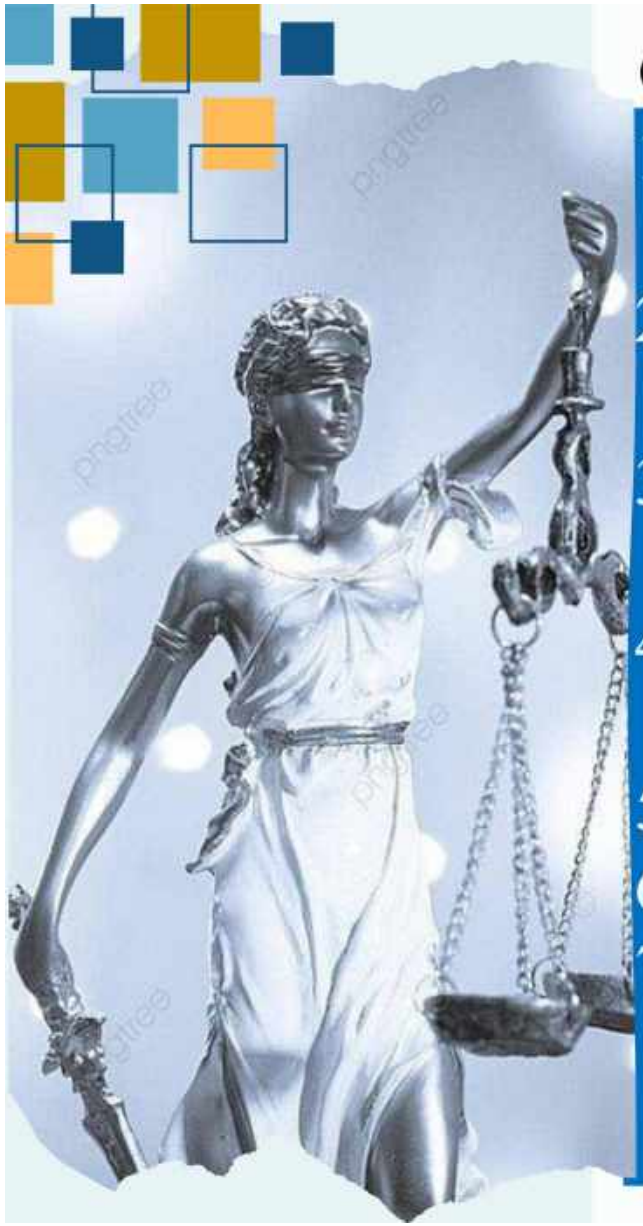
Căn cứ nội dung của quy phạm pháp luật

- QPPL định nghĩa
- QPPL nguyên tắc



CÂU HỎI ÔN TẬP

1. QPPL được kết cấu như thế nào? Ý nghĩa từng bộ phận trong cơ cấu của QPPL?
2. Những tiêu chí để phân loại QPPL? Việc phân loại QPPL có ý nghĩa gì?
3. Đặc trưng của QPPL so với các quy phạm xã hội khác?
4. Theo bạn những quy tắc xử sự trong văn bản do Đoàn Thanh niên ban hành và nội quy của các cơ quan tổ chức Nhà nước có phải là quy phạm Pháp luật không? Tại sao?
5. Có phải tất cả các loại văn bản do cơ quan Nhà nước ban hành đều được xem là Văn bản quy phạm Pháp luật?



CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH

1. Một quy phạm pháp luật có thể khuyết 3 yếu tố: Giả định, quy định và chế tài.
2. Mọi quy tắc xử sự tồn tại trong xã hội có nhà nước là QPPL.
3. Nội dung của phần giả định sẽ quyết định phạm vi điều chỉnh của QPPL.
4. Quy định là phần chủ yếu, là yếu tố trung tâm của QPPL.
5. Chế tài hình sự là chế tài nghiêm khắc nhất.
6. Một điều luật là một QPPL.
7. Trong quy phạm pháp luật dưới đây không có thành tố quy định: Công dân Việt Nam là người mang quốc tịch Việt Nam. (Hiến pháp 2013)

Thank you!

course.uit.edu.vn

sonnv@uit.edu.vn

"Nơi không có quyền lực cộng đồng thì không có pháp luật, nơi không có pháp luật thì không có gì gọi là công bằng"

Oliver Wendell Holmes (Mỹ)